友邦人寿[2022]意外伤害保险 049 号

请扫描以查询验证条款

友邦安益加惠（2022）综合意外伤害保险

在本条款中，“您”指投保人，“我们”、“本公司”均指友邦人寿保险有限公司。

第一条　合同构成

《友邦安益加惠（2022）综合意外伤害保险》合同（以下简称本合同）由本保险条款、保险单或其他保险凭证、投保单、与本合同有关的投保文件、声明、批注、批单以及与本合同有关的其他书面材料共同构成。

第二条　合同成立与生效

您提出保险申请且我们同意承保，本合同成立。

本合同生效日期在保险单上载明。

除另有约定外，我们自本合同生效日 24 时开始承担保险责任。

第三条　投保范围

本合同接受的被保险人的投保年龄范围为 0 **周岁**（释义一）（须出生满 30 日）至 60 周岁，且须符合投保当时我们的规定。

第四条　保险期间

本合同的保险期间为 1 年，保险期间在保险单上载明。

第五条　不保证续保

本合同为不保证续保合同。

保险期间届满，您需要重新向我们申请投保本产品，并经我们同意，交纳保险费，获得新的保险合同。

若保险期间届满时，本产品已停止销售，我们不再接受投保申请，但会向您提供投保其他保险产品的建议。

第六条　保险金额

本合同中提供两款计划，各项保险责任的基本保险金额由您和我们在投保时约定并在保险单上载明。

本合同保险金额按本条款第八条规定、根据基本保险金额进行计算确定。

保险责任	各项保险责任的基本保险金额	
	计划一（0-17 周岁投保）	计划二（18-60 周岁投保）
一般意外事故保险金	200,000 元	500,000 元
航空意外事故保险金	500,000 元	500,000 元
意外医药费用补偿金	10,000 元/次	10,000 元/次

本合同各项保险责任的基本保险金额不可变更。

第七条　未成年人身故保险金限制

为未成年人投保的人身保险，在被保险人成年之前，因被保险人身故给付的保险金总和不得超过国务院保险监督管理机构规定的限额，身故给付的保险金额总和约定也不得超过前述限额。

第八条　保险责任

在本合同保险期间内，我们承担以下保险责任：

一、一般意外事故保险金

（1）一般意外身故保险金

若被保险人因遭受**意外伤害**（释义二），且自该意外伤害发生之日起 180 日内因该意外伤害造成身故的**（不包括猝死）**，则我们给付一般意外身故保险金，其金额等于该意外伤害发生时本合同一般意外事故保险金的基本保险金额。

若被保险人于身故前曾领有一般意外伤残保险金，则在给付一般意外身故保险金时，需扣除任何已给付的一般意外伤残保险金。

（2）一般意外伤残保险金

若被保险人因遭受意外伤害，且自该意外伤害发生之日起 180 日内导致伤残，则我们将按**《人身保险伤残评定标准及代码》**（释义三）（JR/T0083 - 2013）（以下简称“伤残评定标准”）中的评定原则，确认该伤残的伤残类别、伤残等级和保险金给付比例，并给付一般意外伤残保险金，其金额为确认的保险金给付比例乘以该意外伤害发生时本合同一般意外事故保险金的基本保险金额。

我们对不属于“伤残评定标准”伤残条目的伤残不承担保险责任。

同一意外伤害造成两处或两处以上身体结构或功能伤残时，参照“伤残评定标准”中多处伤残的评定原则处理。不同意外伤害造成**同一身体结构或功能伤残**（释义四）时，**若伤残条目所属等级相同，则我们仅给付一次一般意外伤残保险金；若伤残条目所属等级不同，以较严重条目的意外伤残保险金给付为准；若后次伤残条目所属等级较严重，则需扣除已给付的一般意外伤残保险金；若前次伤残条目所属等级较严重，则我们不再给付后次的一般意外伤残保险金。**

一般意外身故保险金和一般意外伤残保险金的累计给付金额以本合同一般意外事故保险金的基本保险金额为最高限额。当累计给付的一般意外伤残保险金达到本合同一般意外事故保险金的基本保险金额时，本合同一般意外事故保险金责任终止。

二、航空意外事故保险金

（1）航空意外身故保险金

若被保险人因遭受**航空意外伤害**（释义五），且自该意外伤害发生之日起 180 日内身故的**（不包括猝死）**，则我们除给付一般意外身故保险金外，还将额外给付航空意外身故保险金，其金额等于该意外伤害发生时本合同航空意外事故保险金的基本保险金额。

若被保险人于身故前曾领有航空意外伤残保险金，则在给付航空意外身故保险金时，需扣除任何已给付的航空意外伤残保险金。

（2）航空意外伤残保险金

若被保险人因遭受航空意外伤害，且自该意外伤害发生之日起 180 日内导致伤残，则我们将按“伤残评定标准”中的评定原则，确认该伤残的伤残类别、伤残等级和保险金给付比例，除给付一般意外伤残保险金外，还将额外给付航空意外伤残保险金，其金额为确认的保险金给付比例乘以该意外伤害发生时本合同航空意外事故保险金的基本保险金额。

我们对不属于“伤残评定标准”伤残条目的伤残不承担保险责任。

同一航空意外伤害造成两处或两处以上身体结构或功能伤残时，参照“伤残评定标准”中多处伤残的评定原则处理。不同航空意外伤害造成同一身体结构或功能伤残时，**若伤残条目所属等级相同，则我们仅给付一次航空意外伤残保险金；若伤残条目所属等级不同，以较严重条目的意外伤残保险金给付为准；若后次伤残条目所属等级较严重，则需扣除已给付的航空意外伤残保险金；若前次伤残条目所属等级较严重，则我们不再给付后次的航空意外伤残保险金。**

航空意外身故保险金和航空意外伤残保险金的累计给付金额以本合同航空意外事故保险金的基本保险金额为最高限额。当累计给付的航空意外伤残保险金达到本合同航空意外事故保险金的基本保险金额时，本合同航空意外事故保险金责任终止。

三、意外医药费用补偿金

（1）基础意外医药费用补偿金

若被保险人因遭受意外伤害，且自该意外伤害发生之日起 180 日内因该意外伤害而经具有**基本医疗保险**（释义六）定点资格的**医院**（释义七）进行必要治疗，则我们就被保险人已发生的、必须且合理的、符合给付范围的实际医药费用按如下公式支付基础意外医药费用补偿金：

对于每次意外伤害，计算基础意外医药费用补偿金时先用本款的初算金额公式计算出初算金额。当初算金额不大于 100 元，该项补偿金金额为零；当初算金额大于 100 元，该项补偿金金额等于该初算金额扣除 100 元后的余额。

初算金额=已发生的、必须且合理的、符合给付范围的实际医药费用－任何已获得的意外医药费用补偿

上述公式中，“任何已获得的意外医药费用补偿”包括从公费医疗、基本医疗保险、城乡居民大病保险、所有商业性费用补偿型医疗保险、其他政府机构或社会福利机构等所取得的意外医药费用补偿，“实际医药费用”以当地卫生行政部门或当地政府核准的收费标准为限。

给付范围仅限于符合当地社会保险行政部门规定的基本医疗保险药品目录、基本医疗保险诊疗项目目录、基本医疗保险服务设施目录的范围，且在医院内发生的费用，若被保险人在医院的高端门急诊就医（包括特需门急诊、国际部门急诊、干部保健门急诊或其他不属于基本医疗保险范畴的高等级门急诊），或入住医院的高端病房（包括特需病房、外宾病房、干部病房、国际医疗部病房、VIP病房或其他不属于基本医疗保险范畴的高等级病房），则我们不承担基础意外医药费用补偿金的保险责任。

每次意外伤害给付的基础意外医药费用补偿金以本合同意外医药费用补偿金的基本保险金额为限。

（2）**基本医疗保险药品目录外药品费用**（释义八）补偿金

若被保险人已从公费医疗、基本医疗保险、城乡居民大病保险取得医药费用补偿，我们除给付基础意外医药费用补偿金外，还将给付基本医疗保险药品目录外药品费用补偿金，**该金额以该意外伤害发生之日起 180 日内已发生的必须且合理的实际药品费用（仅包括基本医疗保险药品目录外的药品费用）扣除任何已获得的费用补偿后的余额为限，且每次意外伤害基本医疗保险药品目录外药品费用补偿金以 100 元为限。**

若被保险人未从公费医疗、基本医疗保险、城乡居民大病保险取得医药费用补偿，则我们不承担基本医疗保险药品目录外药品费用补偿金的保险责任。

第九条　责任免除

因下列情形之一导致被保险人意外伤残、意外身故或发生医药费用的，我们不承担给付保险金的责任：

1. 投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；

2. 被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；

3. 被保险人故意自伤、或自杀，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；

4. 被保险人服用、吸食或注射毒品（释义九）；

5. 被保险人酒后驾驶（释义十）、无合法有效驾驶证驾驶（释义十一），或驾驶无合法有效行驶证（释义十二）的机动车；

6. 战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；

7. 核爆炸、核辐射或核污染；

8. 被保险人进行潜水（释义十三）、滑水、滑雪、滑翔翼、跳伞、蹦极、攀岩运动（释义十四）、探险活动（释义十五）、摔跤、柔道、空手道、跆拳道、马术、拳击、武术比赛、特技（释义十六）表演、赛马、各种车辆表演、赛车运动、驾驶卡丁车；

9. 被保险人未遵医嘱，私自使用药物；

10. 精神和行为障碍（释义十七）或受酒精、毒品、管制药物（释义十八）影响；

11. 不孕不育治疗、人工受精、妊娠、分娩（包括难产）、流产、堕胎、节育（包括避孕及绝育）、产前产后检查以及由以上原因引起的并发症或伤害；

12. 药物过敏、食物中毒、细菌或病毒感染（不包括因意外事故致有伤口而生感染者）。

发生上述第 1 项情形导致被保险人身故的，本合同终止，我们向被保险人的继承人（除投保人本人）退还本合同的现金价值（释义十九）。

发生上述其他情形导致被保险人身故的，本合同终止，我们向您退还本合同的现金价值。

除上述情形外，因下列情形之一发生医药费用的，我们不承担意外医药费用补偿金的保险责任：

1. 视力矫正、美容、外科整形、牙齿修复、牙齿整形、非因意外事故而进行的牙科治疗及手术、一般身体检查、疗养、特别护理或静养、康复性治疗、医疗事故（释义二十）；

2. 脊椎间盘突出症。

第十条　其他免责条款

除本条款“第九条　责任免除”外，本合同中还有一些免除我们责任的条款，详见“第五条　不保证续保”、“第七条　未成年人身故保险金限制”、“第八条　保险责任”、“第十一条　受益人”、“第十二条

保险事故通知”、“第十五条　宣告死亡处理”、“第十七条　您解除合同的手续及风险”、“第十八条　合同终止”、“第十九条　明确说明与如实告知”、 “第二十条　年龄错误的处理”、“第二十二条　职业的确定与变更”、“第二十四条　联系方式变更” 、“第二十六条　释义”中加大加粗显示的内容。

第十一条　受益人

1.意外伤残保险金受益人

除另有指定外，意外伤残保险金的受益人为被保险人本人。

2.意外身故保险金受益人

您或者被保险人可以指定一人或多人为意外身故保险金受益人。

意外身故保险金受益人为多人时，可以确定受益顺序和受益份额；如果没有确定份额，各受益人按照相等份额享有受益权。

被保险人为无民事行为能力人或限制民事行为能力人的，可以由其监护人指定受益人。

您或者被保险人可以变更意外身故保险金受益人并书面通知我们。我们收到变更受益人的书面通知后，在保险单或其他保险凭证上批注或附贴批单。

您在指定和变更意外身故保险金受益人时，必须经过被保险人同意。

受益人故意造成被保险人身故、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。

被保险人身故后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由我们依照关于继承的法律法规履行给付保险金的义务：

（1）没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的；

（2）受益人先于被保险人身故，没有其他受益人的；

（3）受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的。

受益人与被保险人在同一事件中身故，且不能确定身故先后顺序的，推定受益人身故在先。

第十二条　保险事故通知

您、被保险人或受益人知道保险事故发生后应当在10日内通知我们。

如果您、被保险人或受益人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，我们对无法确定的部分不承担保险责任，但我们通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响我们确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第十三条　保险金申请

申请保险金时，由相应保险金受益人作为申请人填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

1.意外伤残保险金申请所需的证明和资料

（1）保险合同；

（2）申请人及被保险人的**有效身份证件**（释义二十一）；

（3）由二级以上（含二级）医院或**鉴定机构**（释义二十二）根据《人身保险伤残评定标准及代码》出具的被保险人伤残程度的资料或身体伤残程度评定书；

（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因、伤害程度等有关的其他证明和资料。

2.意外身故保险金申请所需的证明和资料

（1）保险合同；

（2）申请人的有效身份证件；

（3）国家卫生行政部门认定的**医疗机构**（释义二十三）、公安部门或其他相关机构出具的被保险人的死亡证明；

（4）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

3. 意外医药费用补偿金申请所需的证明和资料

（1）保险合同；

（2）完整的门、急诊病历卡，出院小结（若发生住院）；

（3）医疗正式收据；

（4）医疗费用清单；

（5）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

保险金作为被保险人遗产时，继承人还须提供可证明其合法继承权的相关权利文件。

以上证明和资料不完整的，我们将及时一次性通知申请人补充提供。

第十四条　保险金给付

我们在收到保险金给付申请书及保险金申请所需证明和资料后，将在 5 日内作出核定；情形复杂的，在 30 日内作出核定。若我们要求投保人、被保险人或者受益人补充提供有关证明和资料的，则上述的 30 日不包括补充提供有关证明和资料的期间。

经我们核定属于保险责任的，我们在与受益人达成有关给付保险金数额的协议后 10 日内，履行给付保险金义务。

我们未及时履行前款规定义务的，将赔偿受益人因此受到的损失。前述“损失”指根据中国人民银行公布的同时期金融机构人民币活期存款基准利率计算的利息损失。

对不属于保险责任的，我们自作出核定之日起 3 日内向受益人发出拒绝给付保险金通知书，并说明理由。

我们在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起 60 日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；我们最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

第十五条　宣告死亡处理

在本合同保险期间内，被保险人下落不明且经人民法院宣告被保险人死亡的，我们根据人民法院宣告死亡判决依法确定被保险人死亡日期，并按本条款与身故有关的约定处理。**若被保险人在宣告死亡后重新出现，身故保险金受益人或继承人应于知道或应该知道被保险人重新出现后 30 日内将领取的身故保险金退还给我们。**

第十六条　保险费的支付

本合同的保险费一次性支付。

第十七条　您解除合同的手续及风险

本合同成立后，您可以解除本合同，请填写解除合同通知书并向我们提供下列证明和资料：

1. 保险合同；

2. 您的有效身份证件。

自我们收到解除合同通知书时起，本合同终止。我们自收到解除合同通知书之日起 30 日内向您退还本合同的现金价值。

您解除合同可能会遭受一定损失。

第十八条　合同终止

当发生下列情形之一时，本合同终止：

1. 在保险期间内解除本合同的；

2. 被保险人身故的；

3. 本合同保险期间届满的；

4. 本合同约定的其他终止事项。

第十九条　明确说明与如实告知

订立本合同时，我们应当向您说明本合同的内容。对保险条款中免除我们责任的条款，我们在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向您作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不成为合同的内容。

订立本合同时，我们就您和被保险人的有关情况提出询问，您应当如实告知。

如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响我们决定是否同意承保或者提高保险费率的，我们有权解除本合同。

如果您故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担保险责任，并不退还保险费。

如果您因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担保险责任，但会向您退还保险费。

我们在合同订立时已经知道您未如实告知的情况的，我们不得解除合同；发生保险事故的，我们应当承担保险责任。

第二十条　年龄错误的处理

您在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期在投保单上填明，如果发生错误按照下列方式办理：

1.您申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本合同约定投保年龄限制的，我们有权解除本合同，并向您退还本合同的现金价值。对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担保险责任；

2.您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费少于应付保险费的，我们有权更正并要求您补交保险费。如果已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付；

3.您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费多于应付保险费的，我们向您退还多收的保险费。

第二十一条　本公司合同解除权的限制

本条款第十九、二十条规定的合同解除权，自我们知道有解除事由之日起，超过30日不行使而消灭。

第二十二条　职业的确定与变更

我们将按照事先公布的职业分类表确定被保险人的职业分类，您可以通过我们的网站、服务热线或服务场所工作人员查询到此表。

被保险人变更其职业时，您或被保险人应于10日内以书面形式通知我们。被保险人所变更的职业依照职业分类其危险程度降低时，我们自接到通知之日起，退还变更前后现金价值差额；其危险程度增加时，我们自接到通知之日起，增收变更前后现金价值差额。**但被保险人所变更的职业依照我们职业分类在本合同拒保范围内的，自我们接到通知之日起，本合同终止，我们将退还本合同的现金价值。**

被保险人的职业变更之后，依照职业分类表其危险程度增加而未依前项约定通知我们而发生保险事故的，我们按实际收取保险费与应该收取保险费的比例计算给付保险金。但被保险人职业变更之后在本合同拒保范围内的，我们不承担给付保险金责任。

第二十三条　合同内容变更

经您与我们协商一致，可以变更本合同的有关内容。变更本合同的，应当由我们在保险合同上批注或者附贴批单，或者由您与我们订立书面的变更协议。

第二十四条　联系方式变更

为了保障您的合法权益，您的住所、通讯地址、电话或电子邮件等联系方式变更时，请及时以书面形式或双方认可的其他形式通知我们。**若您未以书面形式或双方认可的其他形式通知我们，我们按本合同载明的最后联系方式所发送的有关通知，均视为已送达给您。**

第二十五条　争议处理

本合同履行过程中，双方发生争议不能协商解决的，可以达成仲裁协议通过仲裁解决，也可依法直接向法院提起诉讼。

第二十六条　释义

一、周岁：指按有效身份证件中记载的出生日期计算的年龄，自出生之日起为0周岁，每经过一年增加一岁，不足一年的不计。

二、意外伤害：指遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的使身体受到伤害的客观事件。

三、《人身保险伤残评定标准及代码》：指中国银行保险监督管理委员会发布(保监发〔2014〕6号)并经国家标准化委员会备案的中华人民共和国金融行业标准，其标准编号为JR/T 0083—2013。您可通过我们的官方网站查询该伤残评定标准内容。

四、同一身体结构或功能伤残：“伤残评定标准”中采用序号1至8所标识的不同身体结构和功能的八个类别，称为大类；各大类下采用序号“X.X”（如8.2）所标识的不同结构损伤或功能障碍的类别，称为子类；同一子类下的表格中带有伤残等级的不同伤残条目，称为同一身体结构或功能伤残。

举例说明如下。

“1 神经系统的结构和精神功能”大类下，有“1.1”、“1.2”和“1.3”三个子类，其中，

“1.1 脑膜的结构和损伤”子类下有以下一项同一身体结构或功能伤残。

外伤性脑脊液鼻漏或耳漏	10级

“1.2 脑的结构和损伤，智力功能障碍”子类下有以下四项同一身体结构或功能伤残。

颅脑损伤导致极度智力缺损（智商小于等于20），日常生活完全不能自理，处于完全护理依赖状态	1级
颅脑损伤导致重度智力缺损（智商小于等于34），日常生活需随时有人帮助才能完成，处于完全护理依赖状态	2级
颅脑损伤导致重度智力缺损（智商小于等于34），不能完全独立生活，需经常有人监护，处于大部分护理依赖状态	3级
颅脑损伤导致中度智力缺损（智商小于等于49），日常生活能力严重受限，间或需要帮助，处于大部分护理依赖状态	4级

“1.3 意识功能障碍”子类下有以下一项同一身体结构或功能伤残。

颅脑损伤导致植物状态	1级

五、航空意外伤害：指被保险人以乘客身份搭乘正在运营的民用客运航班班机时（即自其踏入飞机舱门至走出飞机舱门之间）发生的意外伤害。

六、基本医疗保险：指城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和**新型农村合作医疗**（释义二十四）等政府举办的基本医疗保障项目。

七、医院：指符合下列所有条件的机构，

1.拥有合法经营执照；

2.设立的主要目的是为向受伤者和患病者提供留院治疗和护理服务；

3.有合格的**医生**（释义二十五）和护士提供全日二十四小时的医疗和护理服务。

作为康复医院、诊所、护理、疗养、戒酒、戒毒或类似的医院均不属于本合同的医院范围。

八、基本医疗保险药品目录外的药品费用：指被保险人在医院治疗期间实际发生的、合理且必要的、且在当地政府颁发的基本医疗保险药品目录以外的药品费用。

九、毒品：指《中华人民共和国刑法》规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。

十、酒后驾驶：指经检测或鉴定，发生事故时车辆驾驶人员每百毫升血液中的酒精含量达到或超过一定的标准，公安机关交通管理部门依据《道路交通安全法》或道路交通相关法规的规定认定为饮酒后驾驶或醉酒后驾驶。

十一、无合法有效驾驶证驾驶：指下列情形之一：

1.没有取得中华人民共和国有关主管部门颁发或者认可的驾驶资格证书；

2.驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；

3.持审验不合格的驾驶证驾驶；

4.持学习驾驶证学习驾车时，无教练员随车指导，或不按指定时间、路线学习驾车。

十二、无合法有效行驶证：指下列情形之一：

1.机动车被依法注销登记的；

2.未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。

十三、潜水：指以辅助呼吸器材在江、河、湖、海、水库、运河等水域进行的水下运动。

十四、攀岩运动：指攀登悬崖、楼宇外墙、人造悬崖、冰崖、冰山等运动。

十五、探险活动：指明知在某种特定的自然条件下有失去生命或使身体受到伤害的危险，而故意使自己置身其中的行为。如江河漂流、徒步穿越沙漠或人迹罕见的原始森林等活动。

十六、特技：指从事马术、杂技、驯兽等特殊技能。

十七、精神和行为障碍：精神和行为障碍的范围以世界卫生组织颁布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类（ICD-10）》为准。

十八、管制药物：指麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及兴奋剂。管制药物的范围以国家药品监督管理局的最新规定为准。

十九、现金价值：按照未满期净保费方法确定，具体计算公式为“最近一期已支付保险费×(1-35%)×(1-最近一期已支付保险费对应保障期间已经过的日数/最近一期已支付保险费对应保障期间的总日数)”，经过天数不足1天的按1天计算。“经过天数”是指本合同最近一期已支付保险费对应保障期间从生效之日至终止之日经过的日数。

二十、医疗事故：指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。

二十一、有效身份证件：指由中华人民共和国政府主管部门规定的能够证明其身份的证件，如：有效期内的居民身份证、港澳台居民居住证、户口簿以及中华人民共和国政府主管部门颁发或者认可的有效护照或者其他身份证明文件。

二十二、鉴定机构：指司法部或省级司法行政机关审核登记、从事司法鉴定业务的法人或者其他组织。

二十三、医疗机构：指经中华人民共和国卫生行政部门颁发医疗机构执业许可证的医院，有执业医师和护士提供全日24小时的医疗和护理服务；但不包括诊所、精神病院及专供康复、休养、戒毒、戒酒、护理、养老等非以直接诊治病人为目的之医院。

二十四、新型农村合作医疗：指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度，并以政府不时颁布的有关规定为准。

二十五、医生：指在医院内行医并拥有处方权的医生，亦指在被保险人接受诊断、医疗、处方或手术的地区内合法注册且有行医资格的医生；**但不包括被保险人本人、被保险人的代理人、合伙人、雇员或雇主，或被保险人的家庭成员，如配偶、兄弟、姐妹、父母、子女以及其他具有类似亲密关系的人。**

（此页内容结束）

样本